

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1064/2532

วัด รัตนวราราม
นาง ถนอมศรี อินทร์ เหมือน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1623

บิดามารดาคนที่นาให้แก่พระภิกษุ ข. ภายหลังที่พระภิกษุข.บวชเป็นพระภิกษุ การที่พระภิกษุข.ขายที่นาแปลงดังกล่าวและนำเงินที่ขายได้ไปฝากธนาคาร เงินที่นำไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ เมื่อพระภิกษุข.ถึงแก่มรณภาพ เงินฝากดังกล่าวย่อมตกเป็นของวัดโจทก์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุข.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2505 ที่พระภิกษุข่า หรือพระอธิการข่า เกสโร ได้ไปจำพรรษาประจำอยู่ที่วัดโจทก์ระหว่างนั้นพระภิกษุข่าได้ขายที่นา 1 แปลง ที่ได้มาในขณะที่เป็นพระภิกษุ ครั้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2517 พระภิกษุข่าได้นำเงินที่ขายที่นาได้จำนวน 40,000 บาท ไปฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาพัทลุงโดยระบุให้ตนเองหรือจำเลยมีสิทธิถอนเงินได้ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2525 พระภิกษุข่าถึงแก่มรณภาพที่วัดโจทก์โดยมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใด เงินที่ฝากธนาคารไว้ดังกล่าวจึงตกเป็นสมบัติของวัดโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุข่าตามคำสั่งของศาลชั้นต้นได้ถอนเงินฝากดังกล่าวจากธนาคารรวมทั้ง

ดอกเบี๋ยด้วยเป็นเงิน67,111.72 บาท โดยไม่ยอมมอบให้วัดโจทก์ ขอให้จำเลยส่งมอบเงิน67,111.72 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าเงินตามฟ้องเป็นเงินที่พระภิกษุขำได้มาจากการขายที่นาซึ่งตกเป็นของพระภิกษุขำก่อนที่จะอุปสมบท แล้วนำไปฝากธนาคาร โดยยกให้จำเลยเป็นค่าอุปการะจำเลยและญาติในการศึกษาเล่าเรียนเงินดังกล่าวจึงตกเป็นของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 67,111.72 บาท กับดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (15 เมษายน 2528) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงิน 66,408.26 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (15 เมษายน 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะคืนเงินให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่า

1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพัทลุง ของพระภิกษุขำพร้อมด้วยดอกเบี๋ยตกเป็นสมบัติของวัดโจทก์หรือไม่

2. พระภิกษุขำได้ยกเงินฝากดังกล่าวให้แก่จำเลยก่อนมรณภาพหรือไม่

ปัญหาข้อแรก โจทก์มีพระมหาบุญมาก จน วโส เจ้าอาวาสวัดโจทก์องค์ปัจจุบัน นายผุด จันทรเมือง ไวยาวัจกรวัดโจทก์และนางจิ้น แสงมณี อุบาสิกาวัดโจทก์มาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า พระภิกษุขำบอกพยานทั้งสามว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวได้มาจากการขายที่นา ที่นาดังกล่าวพระภิกษุขำได้รับมาในระหว่างเป็นพระภิกษุขายได้เป็นเงิน 48,000 บาท แบ่งให้บิดาของจำเลยซึ่งเป็นหลานไป 8,000 บาท ที่เหลืออีก 40,000 บาท นำไปฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพัทลุง เพื่อใช้สำหรับสร้างโบสถ์วัดโจทก์ซึ่งพระภิกษุขำเป็นผู้สร้างวัดโจทก์ขึ้นมาเหตุที่ใส่ชื่อจำเลยให้มี

สิทธิถอนเงินได้ด้วยเพื่อความสะดวกในเวลาจะใช้เงินจะได้ให้จำเลยไปถอนมา เนื่องจากพระภิกษุฆ่าอายุมากแล้วจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานและน่านายพลอด ตา แก้ว บิดาของจำเลยมาเป็นพยานเบิกความประกอบว่า พระภิกษุฆ่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง กับนางนุ่ม เพ็งเนียม ซึ่งเป็นยายของนายพลอด พระภิกษุฆ่าได้ทีที่นามาจากบิดาและ มารดาของตนก่อนบวชเป็นสามเณรและให้ตาของนายพลอดทำนาในที่นาดังกล่าว เมื่อตาของนายพลอดเสียชีวิตแล้วให้บิดาของนายพลอดทำนาต่อมา เมื่อบิดาของนาย พลอดเสียชีวิตแล้วพระภิกษุฆ่าก็ให้นายพลอดทำนาต่อมาจนกระทั่งขายที่นาให้นาง เยาวภา นุดล ไป ในราคา 48,000 บาท แบ่งให้นายพลอดไป 8,000 บาท ที่เหลืออีก 40,000 บาท พระภิกษุฆ่ายกให้จำเลยเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของจำเลยและ น้อง ๆ โดยให้จำเลยนำเงินไปฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพัทลุง และใส่ชื่อพระ ภิกษุฆ่าไว้ด้วยเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน ศาลฎีกาเห็นว่าตามสมุดทะเบียนประวัติ ภิกษุ เอกสารหมาย จ.4 (แผ่นที่ 3) ปรากฏว่าพระภิกษุฆ่าเกิดเมื่อ พ.ศ. 2435 บวช เป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2453 และบวชเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2455 อยู่ในสมณเพศ เรื่อยมาจนกระทั่งมรณภาพ แสดงว่าพระภิกษุฆ่าบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 18 ปี ดังนั้นที่จำเลยนำสืบว่า บิดามารดาของพระภิกษุฆ่ายกที่นาให้พระภิกษุฆ่าตั้งแต่ก่อน พระภิกษุฆ่าบวชเป็นสามเณรคือตั้งต่อก่อนพระภิกษุฆ่าอายุ 18 ปี จึงไม่น่าเชื่อว่าจะ เป็นไปได้ เพราะขณะนั้นพระภิกษุฆ่าอายุยังน้อยและเป็นเด็กอยู่เชื่อว่าบิดามารดา ของพระภิกษุฆ่าได้ยกที่นาดังกล่าวให้แก่พระภิกษุฆ่าภายหลังจากพระภิกษุฆ่าบวช เป็นพระภิกษุ คือภายหลังจากพระภิกษุฆ่าอายุครบ 20 ปีแล้ว จึงฟังได้ว่าพระภิกษุฆ่า ได้ทีที่นาดังกล่าวมาภายหลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้ว การที่ ส.ค.1 ของที่นาดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.1 ระบุว่าพระภิกษุฆ่าได้ทีที่นาดังกล่าวมาประมาณ 50 ปีนั้น ก็ เป็นแต่เพียงประมาณเอาเท่านั้น ความจริงอาจได้มาไม่ถึง 50 ปี ก็เป็นได้ ดังนั้นที่นา ดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุฆ่าได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ เมื่อพระภิกษุฆ่า ขายที่นาดังกล่าวนำเงินไปฝากธนาคารเงินที่นำไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้

รับถือว่าเป็นทรัพย์ที่พระภิกษุขำได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศด้วยเมื่อพระภิกษุ
ขำถึงแก่มรณภาพที่วัดโจทก์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุขำ เงินฝากดังกล่าวย่อม
ตกเป็นของวัดโจทก์"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>